

0000576-74.2015.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000576-74.2015.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000576-74.2015.8.26.0581

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 78/2015 - Delegacia de Polícia de São Manuel

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Astorga Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 01/02) em face de EDUARDO ASTORGA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, supostamente, em 14 de janeiro de 2015, por volta das 18h40min, na Av. José Horácio Melão, n.º 1605, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o acusado supostamente trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa (maconha), substância entorpecente e que causa dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em audiência de sursis processual, realizada em 05/09/2016, foi recebida a denúncia e suspenso o processo por dois anos, mediante as condições legais previstas (fls. 60/61).

O réu, durante o curso da suspensão deste processo, descumpriu um dos requisitos a ele impostos, ou seja, no curso de dois anos de suspensão foi processado por novo

fato (processo de n.º 0000915-28.2018.8.26.0581), nos termos do § 3º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95. Com isso, em 19/03/2021, foi revogada a suspensão condicional do processo e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 93).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.º 78/2015 (fls. 05/07); termo de depoimento (fls. 08/09); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); termo de declarações (fl. 12); laudo pericial toxicológico definitivo (fls. 20/22 e 26/28); bem como prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (tetrahydrocannabinol) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a prova se revela idônea a ilustrar a autoria, porque o conjunto probatório amalhado em sede judicial está em consonância com aqueles elementos já obtidos na fase inquisitorial.

Em juízo, a testemunha ANDRÉ OLAVO PEDRO, policial militar, narrou que realizava bloqueio de trânsito com o policial Mattos, quando o indivíduo foi abordado em motocicleta e continha uma porção de maconha, um dechavador e papel.

Igualmente, a testemunha FERNANDO DE MATTOS ROSA, também policial militar, aduziu que apresentaram na delegacia de polícia um dechavador de maconha, algumas folhas para enrolar cigarros de droga e uma porção de maconha.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em reforço, o réu confessou a prática do crime. Disse que portava os entorpecentes para consumo pessoal.

Friso que a quantidade de droga apreendida é compatível com a figura do usuário.

Não foram encontrados com o réu quaisquer outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo que qualquer flexibilização nesse sentido implicaria esvaziamento da norma incriminadora. Nesses termos, a jurisprudência do C. STJ, in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se

aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância

entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a

própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O

objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde

pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua

esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do

delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no

artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva

lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que

se presume o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 35.920/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541)

(grifei).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que “trazer consigo” é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais dos arts. 42 da LD e 59 do CP, verifico que o acusado era primário à época dos fatos. Não há outras circunstâncias a serem valoradas.

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Assim sendo, entendo pela aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses, conforme art. 28, II e § 3º, da LD.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR EDUARDO ASTORGA SILVA, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA